**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА**
**на проведение мероприятий Tour de Russie**
**(для физических лиц)**

г. Санкт-Петербург «12» марта 2026 года

**ООО «ВЕЛОТУР»**, ОГРН 1267800017055, в лице Генерального директора Сергеева Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») заявляет, что будет считать себя заключившим договор (далее – «Договор») на условиях настоящей оферты (далее – «Оферта») со всяким **физическим лицом** (далее – **«Участник»**), совершившим ее акцепт на Интернет-сайте Исполнителя по адресу: https://tourderussie.ru/ (далее – «Сайт»). Оферта является публичной. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует до ее отзыва. Исполнитель вправе изменить или отозвать Оферту в одностороннем порядке. Все изменения вступают в силу и считаются доведенными до сведения Участника в момент размещения на Сайте. Услуги, которые уже оплачены Участником к моменту изменения или отзыва Оферты, исполняются на условиях Оферты, которая действовала на момент их оплаты Участником в полном объеме от суммы, подлежащей оплате.

В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) Оферты является факт платежа за услугу по Договору. Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте. Условия Договора могут быть приняты Участником не иначе как путем присоединения к ним в целом. Информация о стоимости услуги и вариантах ее оплаты размещается на Сайте. Акцепт Оферты в порядке статьи 433 ГК РФ подтверждает заключение Договора между Исполнителем и Участником на участие в Мероприятии Tour de Russie, на указанных ниже условиях.

## 1. Термины и определения

1.1. Если иное не вытекает из Договора, нижеуказанные термины будут использоваться и применяться в следующих значениях:

**Сайт** – Интернет-сайт Исполнителя (Организатора мероприятия), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://tourderussie.ru/.

**Оферта** – настоящий документ со всеми приложениями и дополнениями, включая Регламент проведения мероприятий.

**Регламент проведения мероприятий** (далее – «Регламент») – документ, опубликованный на Сайте, содержащий описание порядка проведения Заезда, основные требования к Участникам, а также иные условия и сведения о Заезде. Регламент является неотъемлемой частью Оферты.

**Заезд Tour de Russie** (далее – «Заезд», «Мероприятие») – это спортивное мероприятие, представляющее собой организованный велосипедный заезд с индивидуальным определением времени прохождения дистанции (таймингом) участников. Длина дистанции, маршрут, а также иные условия и сведения о Заезде указываются на Сайте.

**Участники** – физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, совершившие акцепт Оферты путем оплаты за участие в Мероприятии.

**Стартовая площадка** – место сбора и регистрации Участников перед началом проведения Заезда, указанное на Сайте.

**Электронная почта Исполнителя** – электронная почта Исполнителя (Организатора) mail@tourderussie.ru для связи электронным способом через Интернет.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Оферты, толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является предоставление услуг по обеспечению участия Участника в Заезде, организованном Исполнителем, в виде организации и проведения Исполнителем Мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, включая услуги по регистрации в качестве Участника Заезда на выбранную дистанцию и присвоении стартового номера Участника Заезда, а также дополнительные услуги согласно выбранному Участником пакету на Сайте.

2.2. Наименование Мероприятия: **Велосипеднный заезд Tour de Russie**. Условия, срок (дата), продолжительность и место проведения Мероприятия указываются на Сайте, при этом Участник обязан самостоятельно и заблаговременно получать и проверять актуальную информацию на Сайте.

2.3. В целях исполнения Договора Участник выбирает пакет услуг на Сайте.

2.4. Целью оказания услуг является обеспечение возможности участия Участника в Заезде, организованном Исполнителем, согласно условиям выбранного Участником на Сайте пакета.

2.5. Услуги оказываются на Стартовой площадке и на маршруте Заезда, которые указаны на Сайте.

2.6. При необходимости Исполнитель по просьбе Участника может оказать содействие в заключении договора аренды шоссейных велосипедов и иного оборудования и инвентаря, необходимого Участнику для участия в Заезде.

2.7. Участник гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

2.8. Заключение Договора не подразумевает какой-либо полной или частичной передачи Участнику исключительных и иных прав, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам.

## 3. Условия участия в Мероприятии

3.1. Для участия в Мероприятии Участник должен заполнить регистрационную форму, размещенную на Сайте, с указанием своих персональных данных, которые необходимы для цели связи с Участником по вопросу участия в Мероприятии. Персональные данные Участника должны совпадать с данными, указанными в документе, удостоверяющим личность. Необходимые персональные данные Участника включают в себя в том числе:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты;
- адрес регистрации; адрес фактического места жительства, данные о профессии, месте работы, должности, образовании (указываются по желанию Участника);
- телефон родственника, к которому можно обратиться в случае несчастного случая.

3.2. Участник гарантирует Исполнителю, что Участник, заполняя регистрационную форму на Сайте, соглашается с накоплением, хранением, уточнением (обновление, изменение), использованием, распространением, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение Исполнителем персональных данных Участника. Персональные данные Участника являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или предоставлению любым третьим лицам, а также несанкционированному использованию, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3. Участник гарантирует Исполнителю, что Участник согласен с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на адрес электронной почты Участника Исполнителем могут направляться письма и сообщения, в том числе рекламного характера, включая рекламную рассылку и информационно-рекламные письма. Вместе с тем Исполнитель обязуется не передавать адрес и иные сведения об Участнике третьим лицам, кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» Участник может в любой момент отказаться от получения на свой электронный адрес писем и сообщений от Исполнителя, направив соответствующее обращение на Электронную почту Исполнителя или перейдя по ссылке, указанной в конце письма.

3.4. Участник вправе использовать материалы, полученные на Мероприятии (в том числе и результаты интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает Исполнитель) только в личных целях, в рамках, установленных статьей 1273 ГК РФ.

3.5. В случае если Участник своевременно не является на регистрацию, предусмотренную положениями Регламента, в Месте проведения Мероприятия перед стартом Заезда (время регистрации указывается на Сайте и/или в тексте электронного письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный при регистрации), Участник, в любом случае и без исключений теряет право на участие в Заезде, теряет право на возврат/возмещение стоимости оплаченных услуг. Никаких исключений предоставлено не будет.

3.6. Для подтверждения соответствия заявленным для участия в Мероприятии требованиям Участник обязан полностью и правдиво заполнить и представить Исполнителю подписанную форму «Заявления об отказе участника от ответственности (дисклеймер)» во время регистрации Участника в месте проведения Мероприятия до старта Заезда, а также предоставить сотруднику Исполнителя: медицинскую справку о состоянии здоровья и ее копию, выданную физкультурно-спортивным диспансером или иной медицинской организацией, с заключением о разрешении участвовать в Заезде на дистанцию не менее той, на которую регистрируется Участник или планирует проехать при участии в Мероприятии, и страховку участника Мероприятия, подтверждающую наличие у Участника спортивного полиса, защищающего от травм (переломов, сотрясений), инвалидности, смерти в результате несчастных случаев во время Мероприятия.

3.7. Исполнитель оставляет за собой право проверки любой информации, указанной Участником, в особенности, право требования документов, подтверждающих возраст, идентификацию личности и/или иные предоставленные данные в любое время и по собственному усмотрению. Заявления, содержащие недостоверные адреса электронной почты или недостоверные данные о возрасте и/или месте жительства Участника, признаются несоответствующими требованиям.

3.8. Исполнитель оставляет за собой право установить как максимально допустимое, так и минимально допустимое количество Участников, которое будет своевременно объявлено на Сайте. В случае, если за неделю до окончания периода Регистрации на Заезд минимальное количество Участников не будет набрано, Исполнитель оставляет за собой право отменить Заезд, опубликовать информацию об отмене Заезда на Сайте, и уведомить зарегистрированных Участников посредством электронной почты. В указанном случае Исполнитель возвращает Участнику полную стоимость оплаченных Услуг, которая была уплачена за участие в таких отмененных Заездах.

## 4. Обязательства и права Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнять все условия Договора, требования законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных актов при организации и во время проведения Мероприятия.

4.1.2. Предоставить необходимую информацию для регистрации и участия Участников в Заезде. Информация размещается на Сайте.

4.1.3. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг, порядка и правил регистрации по телефону Исполнителя, указанному на Сайте или Электронной почте Исполнителя.

4.1.4. В случае изменения условий проведения Заезда, таких как дата и/или место проведения, уведомить Участника не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день, предшествующий первоначальному дню проведения Мероприятия путем размещения информации на Сайте и/или путем направления соответствующего

письма на контактную электронную почту Участника или посредством телефонного звонка по указанному Участником контактным номерам телефонов. Уведомление об изменении иных условий, так же размещается на Сайте.

4.1.5. Обязательства Исполнителя по настоящей Оферте действительны в течение срока проведения Заезда, указанного на Сайте.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Организовать проведение фото- и видеосъемки Участника и других Участников во время Мероприятия и использовать полученные при фото -и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно только с предварительного письменного согласия Исполнителя.

4.2.2. Изменять дату и время проведения Мероприятия, а также иные условия проведения Мероприятия. Исполнитель уведомляет Участника об указанных изменениях путем размещения информации на Сайте и при этом Участник обязан самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. Использование Участником услуг Исполнителя после внесения изменений по Мероприятию на Сайте означает согласие с внесенными изменениями и не требует заключения дополнительного соглашения к Договору. Соответствующие дополнения и изменения размещаются в открытом доступе на Сайте.

4.2.3. В любой момент Мероприятия Исполнитель имеет право собственным решением дисквалифицировать, либо снять с соревнований любого Участника в случае, если Участник нарушил положения условий участия либо Регламента, а также за любое другое незаконное, либо неподобающее поведение, включая (в том числе, но не ограничиваясь): неэтичное поведение в ходе Мероприятия, либо связанных с ними мероприятий; причинение вреда здоровью Участников; причинение имущественного вреда либо вреда репутации Исполнителя; предоставление Исполнителю заведомо ложной информации о себе; неспортивное поведение; участие в Заезде вопреки запретам медицинского, либо иного другого характера, распространение Участником в ходе Мероприятия любым способом какой-либо политической или запрещенной законодательством РФ информации. В соответствии с положениями действующего законодательства, за исключением отмены Мероприятия по собственному усмотрению Исполнителя, в случаях отмены Мероприятия по причинам, не зависящим от воли Исполнителя, будь то форс-мажорные обстоятельства, государственные акты или обстоятельства, при которых Исполнитель не может в разумных мерах гарантировать безопасность Участников средства, уплаченные в качестве взноса за участие, не возвращаются. Мероприятие может быть отменено по ряду причин, включая, в том числе, плохие погодные условия или иные факторы, которые могут угрожать здоровью и безопасности Участников, сотрудников Исполнителя и волонтёров. Отмена Мероприятия или внесение изменений в расписание Мероприятия могут произойти по решению Исполнителя либо по указанию местных властей. Исполнитель оставляет за собой право изменить дату проведения Мероприятия, время старта Заезда, маршрут и длину трассы, а также набор услуг, предоставляемых в рамках Мероприятия, за исключением услуг, согласованных Сторонами в выбранном и оплаченном Участником пакете на Сайте.

4.2.4. В период регистрации участников Исполнитель оставляет за собой право вводить новые трассы, вносить изменения в текущие трассы и публиковать новую информацию в отношении трасс. Вся возможная информация, касающаяся изменения трассы, носит информационный характер и не накладывает на Исполнителя дополнительных обязательств. Жалобы касательно изменения трассы к рассмотрению не принимаются.

4.2.5. Обеспечить условия для стоянки транспортных средств Участников из расчета одно место на одного Участника.

4.2.6. В одностороннем порядке изменять стоимость участия в Мероприятии для незарегистрированных и не оплативших лиц, проводить промо акции, распространять промокоды и предоставлять скидки. Информация об этом может быть размещена на Сайте в общем доступе, либо направлена по электронной почте всем зарегистрированным Участникам или другому определенному Исполнителем кругу лиц.

## 5. Обязательства и права Участника

5.1. Участник обязуется ознакомиться с условиями Договора и Регламента до оплаты участия в Мероприятии, до Мероприятия и гарантирует их исполнение, а также исполнение иных подписанных с Исполнителем документов, требования законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных актов, а также выполнение всех законных требований Исполнителя, доведенных до Участника в любой доступной форме.

5.2. Участник должен самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, условиями проведения Заезда, до момента регистрации, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Регламента при каждом посещении Сайта.

5.3. Участник обязуется зарегистрироваться на Сайте в срок и порядке, установленные на Сайте и в Регламенте и оплатить участие в Заезде на условиях и по стоимости, указанной на Сайте. Действующие условия регистрации размещаются на Сайте.

5.4. Участник осознает и подтверждает, что полученные от него Исполнителем денежные средства направляются на подготовку Заезда, закупку необходимого инвентаря, материалов, по техническому обслуживанию участников на трассе, подготовке и разметке трассы, оплате обслуживающему персоналу, обеспечению точек питания для Участников, изготовлению спортивной атрибутики, иные расходы, в связи с чем возврат денежных средств, оплаченных Участником невозможен в полном объеме, в том числе в случае невозможности участия в Мероприятии Участником в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.5. При регистрации Участника на Мероприятие на Сайте должны быть указаны его действующий адрес электронной почты и контактный телефон. Эта информация используется в качестве канала обратной связи

Исполнителя с Участником. В случае предоставления недействующего адреса электронной почты или контактного телефона, а также неверных иных персональных данных Исполнитель не гарантирует и не несет ответственность за выполнение обязательств в полном объеме. В случае изменения каких-либо данных Участник обязан незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в письменной форме путем направления соответствующего извещения на Электронную почту Исполнителя и внесения изменений в личном кабинете на Сайте.

5.6. Участник обязан приходить на Мероприятие заблаговременно для своевременного оформления регистрации на Мероприятие. Опоздавшие Участники не допускается к участию в Заезде. Оплаченные денежные средства при этом не возвращаются.

5.7. Каждый Участник обязан непосредственно перед началом Заезда при получении пакета Участника, лично подписать «Заявление об отказе Участника от ответственности (дисклеймер)». Участники, не подписавшие «Заявление об отказе Участника от ответственности (дисклеймер)», до Заезда допущены не будут. Плата за участие не возвращается.

5.8. Участник гарантирует исполнение им всех правил участия в Заезде, которые отражены в Договоре, Регламенте, на Сайте, озвученные спикерами во время проведения Мероприятия и иным способом ставшие известными Участнику. При нарушении правил участия в Мероприятии Исполнитель не несет ответственности за качество предоставления Услуг.

5.9. Участник гарантирует соблюдение им порядка и дисциплины как при регистрации на Заезд, так и в процессе участия в Заезде, не создавать своими действиями неудобства для других Участников, а также не мешать проведению Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право не допустить Участника к Заезду или удалить Участника с площадки, на которой проводится Мероприятие.

5.10. Участник гарантирует, что для прохождения регистрации на Заезд он будет иметь при себе: паспорт гражданина РФ/ паспорт иностранного гражданина/ водительское удостоверение/ временное удостоверение личности; медицинскую справку и ее копию, разрешающею Участнику участие в Заезде на выбранную дистанцию, выданную компетентными органом; страховку (спортивный полис, защищающий от травм (переломов, сотрясений), инвалидности, смерти в результате несчастных случаев во время Мероприятия). В случае если Участник не предоставил указанные документы из данного перечня, в том числе медицинскую справку и страховку, Исполнитель вправе отказать Участнику в участии в Мероприятии без возвращения стоимости оплаченных услуг.

5.11. Участник подтверждает и гарантирует, что он не имеет заболеваний, предрасположенностей к ним, либо медицинских противопоказаний, препятствующих либо осложняющих его участие в Заезде, прошел медицинское обследование, в том числе на скрытые заболевания, а также обладает достаточным уровнем физической и психоэмоциональной подготовки для участия в Заезде.

5.12. Участник осознает, что Заезд является спортивным, развлекательным, культурным мероприятием, не направлен на извлечение Участниками прибыли, не носит коммерческого характера и не может служить для цели извлечения прибыли.

5.13. Участник имеет право требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора.

5.14. Участник признает право медицинского персонала Мероприятия принимать решения относительно состояния здоровья Участника, организовывать и оказывать любую медицинскую помощь, необходимость в которой возникла в результате участия Участника в Мероприятии, в том числе: транспортировку Участника в госпиталь либо другое медицинское учреждение. В случае медицинской необходимости Участник обязан предоставить медицинскому персоналу доступ к данным о состоянии здоровья Участника, всем необходимым документам и лечащим врачам для получения медицинским персоналом всей полноты информации, необходимой для оказания Участнику медицинской помощи, необходимость в которой возникла в результате участия Участника в Мероприятии. Такая информация или данные не будут предоставляться Исполнителю.

5.15. Участник гарантирует, что он в точности будет следовать всем инструкциям Исполнителя и его уполномоченных сотрудников. В случае нарушения Участником правил и порядка проведения Мероприятия, попыток самовольного изменения маршрута, или иных нарушений, Исполнитель в любой момент времени имеет право снять Участника с соревнований и/или объявить о его дисквалификации. Применять к Участнику меры организационного воздействия имеют право сотрудники, специально уполномоченные на то Исполнителем. Эти же сотрудники имеют право запретить Участнику дальнейшее участие в Мероприятии на основании соответствующих рекомендаций со стороны медицинского персонала Мероприятия, в случае если по медицинским симптомам невозможно дальнейшее участие в Заезде, не подвергая опасности здоровье Участника.

5.16. Участник понимает, что участие в Мероприятии связано с определёнными рисками, включая (в том числе): падения; контакты с другими Участниками, зрителями или посторонними лицами; наличие на трассе автомобилей и других транспортных средств; включая также: погодные риски; риск повышенной температуры и/или высокой влажности; сильного ветра; включая также: риски, связанные с ездой в холодное время суток; по скользкой поверхности; включая также: передвижение в условиях дикой природы; падение сверху веток деревьев и других посторонних предметов; включая также любые другие известные возможные риски. Участник подтверждает, что ни Исполнитель, ни аффилированные с ним лица, структуры и компании, ни персонал Мероприятия не несут ответственности за травмы, полученные Участником в результате участия в Мероприятии.

5.17. Участник подтверждает, что осознаёт, соглашается с тем, что участие в Заезде напрямую связано с опасностью и рисками получения травм, что экипировка Участника находится в рабочем состоянии, проверена и готова к использованию. Обеспечение Участника страховкой (спортивным полисом) находится в зоне ответственности Участника.

5.18. Участник заверяет Исполнителя в следующем:

- что предоставил достоверные и актуальные данные, имеющие значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения, в том числе данные о право- и дееспособности Участника;

– что у Участника отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к заключаемому Договору и Мероприятию, в частности, в отношении существенных условий Договора, в отношении природы сделки, в отношении лица, с которым он заключает Договор и т.п.;

– что у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым Исполнителем при заключении Договора;

– что до момента заключения Договора Участник провел все необходимые консультации с компетентными медицинскими специалистами относительно возможности и безопасности для его здоровья при участии в Заезде;

– что Участник не имеет каких-либо медицинских и иных противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;

– что Участник понимает и принимает на себя полную ответственность и самостоятельно несет все риски за все возможные психические, физические и физиологические изменения, которые могут произойти с ним или его организмом при участии в Заезде;

– что Участник не имеет противопоказаний либо иных обстоятельств, которые препятствуют его безопасному участию в Мероприятии или которые могут повлечь какой-либо риск для третьих лиц в ходе Мероприятия.

## 6. Стоимость Услуг и порядок оплаты

6.1. **Стоимость Услуг определяется исходя из выбранного Участником пакета Услуг на Сайте**.

Стоимость услуг **НДС не облагается** в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения согласно ст. 346.11 п. 2 НК РФ.

6.2. Участие в Мероприятии должно быть полностью оплачено Участником в размере, установленном Исполнителем на Сайте, в виде 100% (Сто процентов) предоплаты).

6.3. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Участником денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Оферте, **в момент оформления выбранного Участником пакета Услуг на Сайте**.

6.4. Транспортные и иные расходы Участника, связанные с участием в Мероприятии, возмещению со стороны Исполнителя не подлежат.

6.5. Обязательство Участника по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме от суммы, подлежащей оплате.

6.6. Любые вновь возникающие у Участника обстоятельства, как-либо препятствующие участию в Заезде, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы, находятся в зоне ответственности Участника и не являются основаниями для возврата Заказчику оплаченной стоимости услуг в полном объеме.

6.7. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, в рамках настоящего Договора не начисляются и не взимаются. Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 ГК РФ.

6.8. Оплата Участником Услуг является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты. Услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Участником в момент завершения Мероприятия, подписание отдельного акта приема-передачи не требуется. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения мероприятия Участник не предъявил письменных претензий, Услуги считаются принятыми без замечаний.

6.9. Участник, оплативший Услугу, при соблюдении условий возврата, указанных в Политики возврата денежных, размещенной на Сайте, имеет право на возврат оплаченных денежных средств.

## 7. Ответственность Сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания Услуг, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Участником сведений, а также вследствие других нарушений условий Договора со стороны Участника.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной Услуги ожиданиям Участника и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.

7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

7.5. Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье Участника, а также сохранность его имущества. Участник принимает решение об участии в Мероприятии самостоятельно и несет полную ответственность за соответствие своих физических возможностей требованиям Мероприятия.

7.6. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо действия или бездействия Участника либо третьих лиц и не обязан возмещать какие-либо убытки или упущенную выгоду как Участнику, так и третьим лицам вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.

7.7. Исполнитель не несет ответственности за: 1) утерянные, поврежденные, неправильно адресованные, неполные, некорректно заполненные, либо поданные с опозданием заявки; 2) нарушения в работе, поломку оборудования; трудности или ошибки при передаче данных посредством телефонной, электронной, или иной аппаратной связи; 3) некорректную работу аппаратного или программного обеспечения; 4) отправленные, но не полученные заявки о получении приза, либо о возмещении; 5) любой ущерб, понесенный лицами, принимающими участие в Мероприятии, вне зависимости от того, вызван ли он утерей заявки, отправкой заявки по неверному адресу, ошибкой в обработке заявки, или отсутствием Участника в списке победителей.

7.8. Исполнитель не несет ответственности за физическое и психологическое состояние Участника, его готовность полноценно участвовать в Мероприятии за исключением случаев грубой неосторожности или умысла. Исполнитель не несет ответственности, если Участник причинит себе вред во время своего участия в Мероприятии.
7.9. Исполнитель не несет ответственности за возможную недополученную выгоду, недополученный доход, ухудшение самочувствия, потерю данных, ограничение физических возможностей (прямое или косвенное), а также любой ущерб здоровью, возникший у Участника в связи, либо в результате участия в Заезде.
7.10. Исполнитель несет ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством: 1) причинения вреда жизни/здоровью Участника по вине Исполнителя; 2) причинение вреда жизни/здоровью Участника в результате злого умысла; 3) в случае нарушения норм законодательства в части качества оказания Услуг – если таковые нормы применимы в конкретном случае.
7.11. Ни при каких условиях Исполнитель не несет ответственности за задержку или неисполнение обязательств, в случае если такие задержки и неисполнения возникли в результате обстоятельств, находящихся (прямо или косвенно) вне пределов контроля Исполнителя, как: приостановка работ и забастовка, происшествия, обстоятельства непреодолимой силы, выход из строя аппаратного и (или) программного обеспечения, нарушения в работе каналов связи.

## 8. Передача прав

8.1. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя), могут регулярно использовать и распространять аудио-, видеоинформацию и фотографии, сделанные в ходе Мероприятия, которые содержат личные данные, изображения, записи голоса, внешний вид, поведение и биографические данные Участника, в коммерческих, маркетинговых, рекламных, образовательных и иных целях; в СМИ, без ограничений по времени; в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Соглашаясь с настоящим условием, Участник гарантирует и подтверждает передачу прав на использование указанных материалов Исполнителю.
8.2. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя) имеют право использовать, демонстрировать, транслировать, передавать по каналам связи, воспроизводить и/или выкладывать в открытый доступ любые указанные в настоящем разделе материалы, используя любые СМИ, включая (в том числе): радио, телевидение, кинотеатры, массовые мероприятия, носители информации и Интернет-серверы.
8.3. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя) без необходимости последующего утверждения имеют право вносить в указанные материалы любые изменения с использованием техник монтажа безо всяких ограничений.
8.4. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя) также могут передавать права на указанные в настоящем разделе материалы третьим лицам. Участник подтверждает, что он может быть не указан в качестве Участника Мероприятия, и не ожидает личной финансовой выгоды от использования своих данных и своего изображения в материалах, связанных с проведением Мероприятия.
8.5. Соглашаясь с положениями настоящего раздела, Участник передает Исполнителю все права на указанные материалы на указанных выше условиях.

## 9. Разрешение споров

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами на основании настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут, по возможности, решаться путем переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов:

- ценным письмом с описью вложения посредством Почты России;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Направление претензии должно быть продублировано направлением копии претензии на электронную почту.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

К претензии должны быть приложены документы, фотографии, видеозаписи, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны). Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, фотографий, видеозаписей, обосновывающих предъявленные требования считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, возникшие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга.

## 10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в связи с исполнением Договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечить ее защиту при ее обработке с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется

относительно информации того же уровня важности, в течение всего срока действия Договора и не менее 5 (Пяти) лет после его истечения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

10.2. Участник дает Исполнителю согласие на обработку его персональных данных любыми необходимыми способами для целей заключения, исполнения и участия Участника в Мероприятии в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10.3. Исполнитель вправе передавать персональные данные Участника СМИ, дорожным службам и иным органам государственной власти и местного самоуправления в той необходимой степени, в которой это требует проведение Мероприятия и соответствующей его целям.

## 11. Особые условия и заключительные положения

11.1. Взаимодействие Сторон по техническим и организационным вопросам исполнения Договора производится в электронной переписке. При наличии у Сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки электронных документов Стороны подтверждают организацию электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи.

## 12. Реквизиты Исполнителя:

**Исполнитель:**
**ООО «ВЕЛОТУР»**
ОГРН 1267800017055, ИНН 7811814589, КПП 781101001
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, муниципальный округ Невская застава, проспект Обуховской обороны, дом 70, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, комната №290, офис №412
р/с 40702810832390002675 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»,
к/с 30101810600000000786, БИК 044030786
Электронная почта: mail@tourderussie.ru.